

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1979/2536

นายดำริ เฉลิมวงศ์

โจทก์

นางเรียน วิเศษสินธุ์

จำเลย

นางเรียน วิเศษสินธุ์ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า คดีนี้ในชั้นอุทธรณ์ จำเลยได้รับอนุญาตให้ทุเลา การบังคับและได้ทำหนังสือสัญญาคำประกัน ฉบับลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2534 โดยจำเลยได้นำนายวินัย พันธุมจินดา ผู้คำประกัน พร้อมด้วยโฉนดเลขที่ 35138 ถึงโฉนดเลขที่ 35171 ตำบลบางบอนอำเภอบางขุนเทียนจังหวัดกรุงเทพฯ รวม 34 โฉนด มาวางคำประกัน จำเลยไว้ต่อศาล รายละเอียดปรากฏตามหนังสือสัญญาคำประกันแล้วนั้น แต่เนื่องจากนายวินัย พันธุมจินดา ผู้คำประกัน มีความจำเป็นขอถอนหลักประกันที่วางไว้ต่อศาล คืน เพื่อนำโฉนดดังกล่าว ไปทำธุรกิจที่จำเป็นทางด้านอื่น จำเลยจึงได้นำนายสุรัตน์วิเศษสินธุ์และนายชลิตวิเศษสินธุ์ ทายาทของจำเลย มาเป็นผู้คำประกัน แทน โดยขอเสนอหลักทรัพย์คือ โฉนดที่ดินเลขที่ 4541 เลขที่ดิน10 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานี เนื้อที่ 8 ไร่ 1 งานราคา 2,560,000 บาท ปรากฏตามหนังสือรับรองราคาประเมินทุนทรัพย์ของสำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี ซึ่งแนบมาท้าย คำร้องนี้ เป็นหลักประกันแทนหลักประกันเดิมและถ้าหากศาลหรือโจทก์เห็นว่าหลักประกันใหม่นี้มีราคาไม่เพียงพอ จำเลยก็พร้อม ที่จะหาหลักทรัพย์มาเพิ่มตามที่ศาลจะสั่งเห็นสมควร อนึ่ง หากศาลได้อนุญาตให้เปลี่ยนหลักประกันแล้ว โปรดมีคำสั่งให้เพิกถอนการอายัดโฉนดที่ดินเดิม (34 โฉนด) ดังกล่าวด้วย และ

อนุญาตให้ผู้ร้องหรือผู้คำประกันเดิม หรือทนายผู้ร้องนำหนังสือคำสั่งเพิกถอนการ
อายัดไปส่งแก่เจ้าพนักงานที่ดิน ด้วย โปรดอนุญาต

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินตามเช็คสองฉบับ เป็นเงิน
700,000 บาท พร้อมอัตรดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินตามเช็ค นับแต่วัน
ผิดนัด (วันที่ 6 ธันวาคม 2531) เป็นต้นไป จนกว่าจำเลยจะชำระเงินให้ โจทก์เสร็จ
แต่ดอกเบี้ยคิดถึงวันฟ้อง (วันที่ 4 ธันวาคม 2532) ต้องไม่เกิน 52,500 บาท

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ในระหว่างอายุฎีกา นายสุกิจวิเศษสินธุ์ ยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นว่า นางเรียน วิ
เศษสินธุ์ จำเลยในคดีนี้ได้ถึงแก่ความตายตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2535 ผู้ร้องเป็น
ทายาท ผู้มีสิทธิรับมรดกของจำเลยและได้เป็นผู้จัดการมรดกของจำเลยตามคำสั่ง
ของศาลแพ่งมีความประสงค์ที่จะเข้ามา เป็น คู่ความแทนที่จำเลยผู้มรณะ ศาลชั้นต้น
อนุญาต (อันดับ 65 แผ่นที่ 4 และอันดับ 74)

จำเลยฎีกา (อันดับ 67)

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว ศาลชั้นต้นสั่งว่า เนื่องจากศาลได้สั่งรับฎีกาแล้ว คดีจึง
อยู่ในระหว่างพิจารณาของศาลฎีกาจึงให้ส่งศาลฎีกาเพื่อพิจารณาสั่ง (อันดับ 76)

คำสั่ง

ศาลฎีกาได้มีคำสั่งให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกัน ดังนั้นการขอเปลี่ยนหลัก
ประกันและเพิกถอนคำสั่งอายัด โฉนดที่ดินตามคำร้องของผู้ร้องจึงให้เป็นดุลพินิจ
ของศาลชั้นต้น

ศาลฎีกาได้มีคำสั่งให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกัน ดังนั้นการขอเปลี่ยนหลักประกันและเพิกถอนคำสั่งอายัด โฉนดที่ดินตามคำร้องของผู้ร้องจึงให้เป็นดุลพินิจของศาลชั้นต้น

(สมาน เวทวินิจ-ปรีชา ธนानันท์-จิระ บุญพจนสุนทร)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>